美国国家仪器软件许可协议

请仔细阅读本软件许可协议（以下简称“本协议”）。一旦您下载及/或点击相应的按钮，从而完成软件安装过程，或以其他方式执行适用报价（定义见下文），即表示您同意本协议条款并愿意受本协议的约束。若您不愿意成为本协议的当事方，不接受本协议 所有条款和条件的约束，请不要安装或使用本软件，并在收到软件之日起三十（30）日内将本软件（及所有 随附书面材料及其包装）退还。所有退还事宜都应遵守退还发生时适用的 NI 退还政策。如果您是代表一个法律实体接受本协议的约束，即表示您同意并声明您有权使该实体受本协议的约束，且本协议中的“您”和“您的”应指该实体。“报价”指 NI 向您提供的有关软件许可购买的报价单或类似订购文件，此类文件经援引、超链接或其他方式纳入本协议。

本协议的条款和条件适用于本协议所规定的计算机软件、NI 随后可能提供的作为本软件维护、技术支持或其他服务项目一部分的所有（包括在任何续约期间，除根据单独软件许可条款提供的更新、升级或续订外）更新或升级及所有随附文档、工具及驱动接口软件（合称“软件”）。软件一词不包括 NI 提供给您的特定第三方软件， 其受安装时出现的或和软件一起提供的单独许可条款约束（“第三方软件”），并且，本软件不包括根据附件 A——源代码许可中的条款定义或许可的源代码。

1. 许可的授予；限制

A. 鉴于且取决于您已向 NI 支付使用费并遵循本协议规定的条款及条件，美国国家仪器公司（National Instruments Corporation）或者 National Instruments Ireland Resources Ltd.（“NI”）（根据软件的制造国家来选择），向您授予有限、可撤销、非独占、不可转让、不可转授、按 NI 向您提供的相关文档标明的许可类型所允许的配置，在适用许可期限内使用本软件的权利及许可（“许可”）。除非在本协议（包括但不限于报价）或 NI 提供给您的相关文档中另有规定，适用的许可类型是非并行记名用户许可，许可期限（“许可期限”）见报价中规定。除授权应用程序（定义见下文）外，本软件仅供您内部使用。您的许可须遵循报价中可能规定的任何使用或消耗限制、权利和参数（“许可范围”）。为了本协议的目的：“非并行许可”是指基于计算机和/或基于用户的许可，允许您在工作场所的一（1）台计算机上安装和/或使用软件，或仅由特定指定用户使用该许可。“并行许可”是指允许您在您所在场所的任何或所有计算机上安装本软件以供授权用户和/或您所在场所的最大座席数使用的许可；“授权用户”应指您的员工或第三方承包商，除非您的报价中另有说明。“最大座席数”是指在 NI 提供给您的适用报价或其他文件中指定的您所获取的座席和/或计算机的数量。如果您购买了并行许可，在任何情况下，同时访问和/或运行任何软件的授权用户数量和/或最大座席数（即并行用户）都不得超过您的许可下定义的授权用户和/或最高座席数。您同意使用经批准的批量许可管理器和 NI 提供的控制最终用户访问本软件的许可文件，以确保遵守上述规定。如果您获得了并行许可，一旦软件的并行用户数在任何时候超过您购买的授权用户数和/或最大座席数，NI 有权自动终止您的许可。

B. 限制。您不得违反任何您使用本软件所应遵守的法律。作为许可的条件，除本协议另外明文允许外，您不得：

(i) 修改、翻译、移植或开发本软件的衍生品；

(ii) 通过转移、并行或其他共享方式安装或使用本软件；

(iii) 传播或以任何其他方式使本软件（或本软件的任何密码、密钥或其他访问代码）被任何第三方获取（如作为分时、外包或服务局环境的一部分提供）；

(iv) 公开执行或展示软件；

(v) 反向工程、反汇编或分解本软件，或以其他方式试图发现本软件的源代码或非文字方面（如基础结构、顺序、组织、文件格式、非公开 API、想法或算法）（除非且仅限于此限制被现行法律明文禁止）；

(vi) 欺骗或绕开本软件中的技术限制或加密程序（除非且仅限于此限制被现行法律明文禁止）；

(vii) 分许可、出租、出借或租赁本软件；

(viii) 移除、最小化、遮盖或修改任何 NI 或任何第三方的名称、标识、商标、版权及专利说明、数字水印、免责声明或其他包含在本软件中的任何法律通知；作为使用、修改或分销的条件，致使本软件或包括在授权应用程序中的本软件受其他许可所限制，即，(a) 该许可致使软件的目标代码以源代码的形式被披露或被分销，或(b) 其他人有权根据该许可而修改或创建目标代码的衍生品；或

(ix) 采用任何硬件、软件、设备或技术来汇集连接或减少访问或使用本软件的用户或终端的数量（有时被称为“虚拟化”、“多路复用”或“汇集”）；

(x) 发布对本软件进行的任何压力测试、渗透测试或漏洞扫描的结果，或任何数据安全评估的结果（但前述规定不应禁止仅出于内部数据安全目的而使用第三方数据安全评估工具），或以其他方式披露（未经 NI 事先明确书面批准）此类活动的任何结果或本软件的其他性能数据；

(xi) 使用脚本功能软件创建应用程序，为图形化编程环境运行编辑器功能。

C. 您对本软件的所有使用应遵守本软件随附的应用文档并且不以任何方式规避或试图规避上述文档或本协议宗旨。在不影响前述规定的普遍适用的前提下，您不得在本软件内部或外部使用任何技术或其他手段来超越或规避许可范围。

D. 您仅可出于备份或存档的目的，制作合理数量的软件拷贝，并且，您仅可就在内部使用本软件的目的，制作合理数量的软件随附文档的复制件。许可期限届满或本协议终止（以较早者为准）后，您必须立即从计算机上卸载软件。

E. 除非报价中另有规定，软件将以电子方式交付给您。软件一经交付，即视为您已接受。

2. 许可类型

A. 记名用户许可。若您获得记名用户许可，您可将本软件安装在一个您指定并经 NI 注册的个人（以下简称"记名用户"）的一个单独工作场所内的最多三台计算机上。为本协议之目的，一台计算机指一台计算机设备，或者，如果本软件被与虚拟机结合起来使用，指一台计算机设备上的一个虚拟机。记名用户必须通过 NI 注册程序书面确认。只有记名用户可以使用或运行本软件，并且本软件不得在一台以上计算机上并行使用。您不得通过网络共享已安装软件而使已安装软件能被另一个用户运行。您可将记名用户变更为另一位指定雇员（旧记名用户应从其计算设备上卸载软件），但该新记名用户许可必须已向 NI 注册且每一公历年之内变更不得超过四（4）次。您可以自行决定将记名用户许可转换为基于计算机许可。许可期限届满、本协议终止或记名用户根据基础许可使用软件的权限终止之日（以较早者为准）后，您必须立即从计算机上卸载软件。

B. 基于计算机许可。若您获得一个基于计算机许可，您可在您的工作场所的一（1）台计算机上安装本软件。为本协议之目的，一台计算机指一台计算机设备，或者，如果本软件被与虚拟机结合起来使用，指一台计算机设备上的一个虚拟机。对于在该计算机上访问和使用本软件的您的雇员数量没有限制。所有软件必须安装在一台计算机上并在同一台计算机上使用，前提是任何此类访问在任何指定时间都不是由您的多个员工同时进行的。您不得通过网络共享已安装软件而使已安装软件能在另一台计算机上运行，也不得以允许您的多个员工同时使用的任何方式共享。您可在适用的单独工作场所内将用于基于计算机许可的一台指定计算机变更为另一计算机；但前提是上述变更在每一公历年之内不得超过四（4） 次，且不得有任何软件继续安装在先前指定的计算机上。许可期限届满、本协议终止或记名用户根据基础许可使用软件的权限终止之日（以较早者为准）后，您必须立即从指定的计算机上卸载软件。

C. 家庭使用例外条款。如果您是商业或其他实体，适用于相应许可的指定记名用户，或在基于计算机许可的情形中，指作为安装和使用软件的单个计算机的主要用户的个人，可在该用户家里的一（1）台计算

机上安装和使用本软件，前提是在家用计算机上，仅限于您的员工在其雇佣范围内使用本软件并遵守本协议的所有条款和条件。若指定个人根据基本许可使用本软件的授权终止或基本许可到期或终止，以前述日期较早者为准，本软件必须立即自上述个人的家用计算机中卸载。

3. 额外条款。您可通过特定许可类型及许可计划享有额外的权利及义务，详见本协议附件。本协议附件据此纳入本协议。关于本协议规定的相关产品及条款的额外特定产品规定载于本协议特定附件中。如附件与本协议其他条款有冲突，适用附件中规定的条款。

如果本软件包含人工智能（AI）功能，则您对该等功能的使用应受 NI 的《生成式人工智能条款和条件》(Generative AI Terms and Conditions) 的约束，该条款和条件可在 https://www.ni.com/content/dam/web/pdfs/legal/terms_and_conditions_generative_ai.pdf 获取。该条款和条件特此以引用方式纳入本协议，构成本协议的一部分。

附件 A 源代码许可

附件 B 特殊许可类型试用许可；预发行许可仅限汇编许可（Measurement Studio）驱动接口软件多重访问许可并行使用许可；调试许可

附件 C 批量许可计划条款

附件 D 企业计划条款

附件 E 院校版许可条款

附件 F 特定产品条款（LabVIEW、Measurement Studio、LabVIEW 社区版和 LabVIEW NXG 社区版、Multisim 教育版）

附件 G 美国政府终端用户条款

4. 第三方承包人。您聘用的第三方承包人可访问和使用本软件；但前提是他们的访问和使用仅为您的利益，他们同意其所有使用应仅遵循本协议的条款，并且，您同意就承包人的任何作为、不作为（包括但不限于承包人对本协议的违反）向 NI 承担责任。

5. 软件服务。如果购买的是永久许可，您还可能需要为软件的升级或维护、技术或其他服务（“软件服务”）单独付费。除非另有特殊许可类型或许可计划，如果您购买的是期限许可，则软件服务的费用已包括在整个许可期限的报价内。

6. 许可模式；协议期限；终止及届满

A. 订阅许可模式。除非报价中另有规定，您的许可是基于期限的许可（又称“订阅许可”）。许可期限将自我们给您的发票之日开始 除非根据本协议被提前终止 或者 除非报价中另有规定. 许可期限届满后，除非您已为您的订阅许可配置自动续订（Auto-Renewal），否则 NI 将自动向您提供续订报价。如果您已配置自动续订（Auto-Renewal），您的订阅许可将自动续订一年。续订价格根据 NI 的自行决定可能会不时更改。如遇此情况，NI 需于当前许可期限终止前至少六十（60）天向您提供新报价。如果您不同意新价格，可在续订许可期限开始前三十（30）天提供意向通知，取消续订。

B. 永久许可模式。若您购买了一个许可，且该许可在报价中被指定为“永久”，您的许可及相应许可期限为永久，您有权依据本协议无期限使用本软件，除非根据本协议被提前终止（“永久许可”）。

C. 协议期限。除非根据本协议提前终止，否则本协议在适用许可期限内保持有效（“期限”）。

D. 终止。

(i) NI 有条件的授予您许可，您应遵守本协议规定的条款，本协议在您未能遵守协议条款时立即且无需事先通知的自动终止。

(ii) 因未付款而终止。如果您购买了订阅许可，您在任何续订期内使用软件的权利取决于您在任何续期期开始后的三十（30）天内（“续订付款期”）支付任何适用费用。如果您未能在续订付款期结束前全额支付适用的续订费用，您将无权获得任何软件服务，并且如果您没有在续订付款期限结束后的 15 天内或根据 NI 的政策在任何其他适用的付款期内结清付款，NI 有权立即终止您的订阅许可，并阻止您访问软件。

E. 终止或届满的效力。本协议一旦终止或期满，无论因何原因，许可应终止且您应立即停止所有软件的访问和使用和授权应用程序的传播，并立即卸载和销毁所有软件的拷贝，但是，如果 NI 要求返还软件而非销毁，您必须向 NI 递交软件及其全部副本。本协议第 11、15、16、17、19、20、21、22.A.和 23 条的规定，在本协议期满或终止后继续有效。

7. 转让。您可在您购买软件所在国将一个记名用户许可或基于计算机的许可转让给您购买软件所在国第三方；如软件购买发生在欧盟成员国，还可将软件转让给其他欧盟成员国的第三方，但前提是(i)向 NI 书面通知上述转让（包括第三方的姓名和地址），(ii)第三方接受本协议的条款及条件，并且(iii)转让完成后您不得保留该本软件的任何拷贝或随附的任何书面材料。NI 可自行决定向您收取许可转让费。

8. 升级；先前版本。对于升级软件，只有在已获得先前已有版本软件的有效许可的情况下，您才能使用该升级软件。您可选择使用按本协议交付及许可的相关软件的先前已有版本替代本协议项下交付和许可的任何软件（“交付软件”），但前提是：(i)您拥有交付软件先前已有版本的一个授权拷贝，(ii)所有使用遵循本协议，和(iii)尽管本协议有任何相反规定，除了交付软件当时的最新版本，NI 在任何情况下无需支持软件的任何版本（包括提供适用软件密钥或硬件密钥）。

9. 多种版本。若 NI 分销或通过下载方式提供可安装多种版本的媒介以适用于不同操作系统的软件，您可在多个操作系统上使用该软件，但前提是使用此软件的计算机数量不得超过许可所允许的数量而且您对此软件的使用符合此协议的条款。

10. 软件/硬件密钥；提前接入。您同意 NI 提供的软件密钥或硬件密钥仅与其提供的相应软件配合使用。NI 可以自行决定在收到您的许可费之前提供您适当的密钥或其他接入方法使用软件，但您仍负有义务向 NI 支付该费用。

11. 版权；无其他许可。本软件及其所有副本仅为许可而非出售。本软件（及其所有副本和相关内容）上的所有权利、所有权、利益（包括但不仅限于所有知识产权）排他地由 NI（或其供应商和许可人，如适用）所有。软件（及其所有副本和相关内容）受现行版权法和国际条约的保护。NI（及其许可人和供应商）保留未在本协议中明确许可您的所有权利。除前述的权利外，无论是否通过明示许可、默示许可、禁止反言、权利用尽或其他方式，均未对任何 NI 的专利权（无论是否在本协议中被列明）或其他 NI 享有的有关 NI 或任何第三方的任何其他产品的知识产权（包括使用任何其他产品的权利）授予许可或任何性质的权利。

12. 应用程序部署

A. 授权应用程序指(i)您使用本软件的开发版所创建的应用程序；(ii)您根据该等模块的许可使用 LabVIEW Real-Time 模块和 LabWindows/CVI Real-Time 模块的 real-time 操作系统组件以第三方软件所创建的该等应用程序；以及(iii) 您以采用驱动接口软件的第三方软件开发环境创建的应用程序，如 果该等软件开发环境是由该等驱动接口软件的相应文档中列明的驱动接口软件所支持。驱动接口软件指本协议下提供的计算机软件和其他编码，该等软件和编码在 NI 硬件驱动清单的网页 www.ni.com/driverinterfacesoftware 上被列为硬件驱动或设备驱动，或在任何时候连同所有附随文档和工具一起由 NI 添加入该等清单或任何类似后续清单中。但是，在任何时候，驱动接口软件条款不得包含任何第三方软件，操作系统软件，设备驱动软件，应用软件，工具包，模块，或任何驱动器开发套件（DDK）或其中的部分，软件开发套件（SDK）或其中的部分，模块研发套件（MDK）或其中部分，或 NI 表明系前述任何一项的任何软件或其他编码，或前述任何一项的随附文档或工具。

B. 部署及传播要求。若您遵守了下述各项要求，您可以传播、部署或以其他方式提供授权应用程序，并可将本软件适用的执行引擎和驱动接口软件作为您授权应用程序的一部分一起提供。

(i) 您需将下述版权说明“Copyright ©)[插入年份] National Instruments Corporation，版权所有”置于授权应用程序的"关于"框中（若适用）和任何适用书面文件中或若没有此类文件存在，则在"自述文件"或随附于各授权应用程序拷贝传播的其他.txt 文件中。您可用您自己的包含上述内容的版权说明替代上述版权说明或额外添加您自己的包含上述内容的版权说明，但在任何情况下您不得删除或变更软件中存在的及与属于您的授权应用的一部分或包含在您的授权应用中的任何执行引擎和任何驱动界面有关的任何版权、专利、商标或其他法律通知或免责声明；您的版权通知将被视为保护软件中的 NI 或其许可方的版权，而不得被视为您在软件中具有任何版权或具有任何有关软件的版权。

(ii) 未经 NI 事先书面明确许可，您不得使用 NI 的名称、标识或商标推销您的授权应用程序。

(iii) 如果您向任何第三方传播您的含有驱动接口软件的授权应用程序或任何本软件的执行引擎，您必须向最终用户传递本协议或依据您的自身许可协议（其与本协议实质性相类似）的规定传递给最终用户，并至少按本协议的规定保护 NI。

(iv) 授权应用程序将不会由任何恶意、虚假或非法程序组成，或不包括任何恶意、虚假或非法程序。

C. 费用。您可无须为传播、部署或通过其他方式提供您授权的应用程序而向 NI 额外支付费用。但是，若该授权应用程序采用任何 NI 的部署许可列表网页中 https://www.ni.com/en/shop/software-portfolio/deployment-and-debug-licenses-for- ni-software.html 规定的软件，或 NI 可能不时更新的任何类似后续列表，或 NI 可能不时指定的其他软件（前述任何一项“指定部署软件”），您必须在传播、部署或以其他方式提供该授权应用程序用于任何其他计算机之前选择采取以下措施之一：(i)核实接收者于每一台将使用授权应用程序的计算机上具有运行适用的授权应用程序的有效许可或具有有效的部署许可；或

(ii)从 NI 处获得书面的传播授权并（如 NI 要求）基于每个销售的授权应用程序向 NI 支付每一传播、部署或以其他方式提供的拷贝的费用。如果任何确定的驱动接口软件受到上述许可核实或传播授权要求的约束，且若授权应用利用、调用或以其他方式使用该等驱动接口软件，该授权应用应被视为为本条之目的已经通过使用该等驱动接口软件而创设。除 NI 另行书面规定，指定部署许可是基于计算机许可，家庭使用例外不适用于指定部署许可。

D. 专利和商标说明。对于 NI 产品享有的专利，请参见合适位置的说明，如：软件中的帮助»专利信息、（如已卖给你的安装媒介上的）软件中 Patents.txt 文件，或访问 ni.com/patents。National Instruments、NI、ni.com 和 LabVIEW 是美国国家仪器公司的商标。关于美国国家仪器公司的商标的更多信息参见 ni.com/trademarks 上。本协议中提及的所有其他产品和公司名称均为或可能为其各自公司的商标或商 号。

13. 保密性。NI 可能会向您披露某些与其在本协议项下的义务有关的或为履行其在本协议下义务相关的信息（“授权目的”）。“保密信息”是指您从 NI 收到的与本协议有关的所有文件、记录或其他书面或电子材料。您同意，在本协议的整个期限内以及此后的三（3）年内，不得：（a）将 NI 的保密信息用于授权目的以外的任何目的；和/或（b）反向工程、反编译、反汇编或以其他方式分析 NI 保密信息的底层观念或结构。作为本协议约定的一部分，您收到或可能向 NI 提供的任何保密信息不得向任何第三方披露，但 NI 有权与其关联公司及其分包商、雇员、顾问或代理人共享从您处收到的保密信息，这些关联公司及其分包商、雇员、顾问或代理人（i）有合法的理由“需要知道”以实现授权目的，以及（ii）有义务根据不低于本协议所载条款和条件保护此类保密信息。您应按照本协议的要求保护 NI 的机密信息，使用与您保护自己类似性质的保密信息相同的谨慎程度，但不得低于合理的谨慎程度。为清楚起见，您同意将本软件视为本协议下 NI 的专有保密信息。本第 3 条规定的义务 ýý 不适用于可以通过实质性证据证明的如下信息：（a）您在没有任何事先保密义务的情况下已经知道的信息；（b） 在不违反本协议的情况下，公开信息或成为公开领域的一部分的信息；（c） 您在任何时候从没有保密义务的第三方合法获取的信息；（d） NI 向无

保密义务的第三方披露的信息；或（e）由您独立开发。一旦本协议终止，或 NI 提出书面要求，您应返还（或在 NI 指示的情况下，永久删除并书面证明已永久删除）NI 的所有保密和/或专有信息（包括其任何副本或摘要）。

14.有限担保。NI 仅为您的利益担保，从本软件交付您之日，或，如果是下载的，从您第一次下载软件之日起 90 天内(i)软件将充分依照随附文档中规定的性能规格运行，且(ii) NI 提供的软件上的安装媒介在材料和工艺上没有瑕疵，且运行正常 (合称“有限担保”)。任何更换软件的质保期为原质保期的剩余期间或三十天，以较长期间为准。某些国家或管辖区域不允许对明示或默示的担保期限进行排除或限制或对顾客的法定权利进行限制，所以上述或本协议中规定的限制可能对您不适用。在该情况下，上述担保期间将局限于适用法律所允许的最短担保期间。因事故、滥用、误用和您校准不当、您将 NI 未列入的第三方产品（即硬件或软件） 与本软件一起使用、利用某一不当的硬件或软件密钥、或对本软件的未授权维护导致本软件的故障，不属于有限担保的范围。

15. 客户赔偿。NI 基于上述有限担保的唯一义务和责任及对您的唯一赔偿（由 NI 自行决定）为修理或更换软件或按比例返还您向 NI 支付的软件许可费用，在该等情况下，您应按照 NI 的指令返还或销毁所有软件的拷贝，授予您的许可应终止且不得因终止而给 NI 带来责任。本条规定的 NI 的义务基于您在保质期内向 NI 发出的关于产品瑕疵的书面通知。此外，您应在向 NI 返还担保项下软件之前，从 NI 处获取一个商品返修授权编号，且您同意承担并支付往返 NI 的运输费用。

16. 无其他担保。除了本协议另有明确规定之外，NI（或其许可人或供应商）未针对软件或软件使用，提供任何明示或默示的陈述、担保、保证或条件。NI 未对任何第三方软件、源代码或软件服务，或本软件、软件的运行、任何相关软件服务、源代码，或第三方软件将不中断、安全或完全无误，或其正确性、精确性、可靠性或其他方面作任何担保、保证、条件或声明。NI 不承认任何和所有默示保证和条件，包括但不仅限于有关软件、第三方软件、源代码和软件服务的适销性、满意质量、针对特定目的适用性、平静占有或未侵权的默示担保。

17. 诉讼时效。您在此同意诉讼事由产生一年之后不再主张有限担保或保证责任违约救济。

18. 知识产权责任。由于您使用本软件所导致的任何第三方声称本软件侵犯受美国、英国、加拿大、墨西哥、日本、澳大利亚、瑞士、挪威或欧盟的法律保护的第三方的专利权、版权或商标权而针对您提出的索赔，NI 将进行辩护并承担费用，前提条件是该索赔不是因为(i)您将本软件与非 NI 制造的设备、装置、软件或编码配合使用，或(ii)您未按照本协议规定的方式和 NI 指定的目的使用本软件；或(iii)您未安装 NI 提供给您的用以避免此类侵权指控的软件更新或升级；或(iv)因为使用非 NI 软件对本软件进行修改。本条规定的 NI 的义务基于您在获得关于此类即将发生的索赔通知时，应立即书面通知 NI 并与 NI 充分合作以准备辩护。若您提供 NI 辩护或和解该索赔所需要的授权、协助和信息，NI 将支付关于该索赔的损害赔偿或和解的最终裁决和您根据 NI 书面请求而发生的任何费用，但 NI 对没有经其事先书面同意而作出的和解不承担责任。若本软件被判定侵犯了上述权利且本软件被禁用的，或若 NI 认为本软件可能被判定侵犯了第三方的知识产权，NI 应选择(i)为您取得使用本软件的权利；(ii)用其他未侵权的软件替换或修改本软件；或(iii) 接受您退还侵权软件并向您返还您为软件向 NI 支付的许可费。在适用法律所允许的最大限度内，NI 在本条（知识产权责任）下的义务（包括其许可人和供应商和其董事、高管、雇员和代理，且不论该义务的原因）在任何情况下累计不超过 50,000 美元。上述规定是您将获得的有关本软件侵犯任何专利权、商标权、版权或其他知识产权或工业产权的唯一补偿和 NI 唯一义务和责任。此处有限赔偿将代替其他任何法定的或默示的对于未侵权的担保。上述义务不适用于嵌入软件的或以其他方式与软件一并提供的任何第三方软件或任何第三方产品，并且您同意就涉及包含第三方软件或第三方产品侵权的索赔请求应向第三方生产商交涉。

19. 责任限制。在适用法律所允许的最大限度内，在任何情况下，NI 及其许可商、经销商和供应商（包括其董事、管理人员、雇员和代理）不应负责本协议下或与之相关的任何：（A）间接的、附带的、特别的、

惩罚性的、惩戒性的或后续的损害；（B）源于利润损失、储蓄损失、商业机会错失、浪费开支、营业中断、声誉或商誉损失或受损、数据或软件丢失或损坏的损害；或（C）采购任何替代货物或服务的费用。除第 18 条的规定外，在任何情况下，NI 在本协议下或与之相关的责任不得超过 NI 向您收取的适用软件许可的费用 （对于固定期限许可，此金额应限于就当前期限所支付的金额)。上述免责条款和限制的适用应遵循以下规则：(i) 在适用法律允许的最大范围内；(ii) 即使 NI 已被告知或本应被告知可能发生损失、损害或费用；(iii) 即使本协议中的任何补救措施未能达到其基本目的；(iv) 无论责任所基于的理论或基础如何，也无论是否基于合同、侵权（包括但不限于疏忽或违反法定义务）、严格责任、失实陈述、恢复原状或其他。您认可适用的费用和价格已包括了风险的分摊。若上述责任限制不可执行或违反实质宗旨，除 NI 提供的软件导致人身伤害或死亡或适用法律不允许排除责任外，NI 在本协议下或与本协议相关的唯一责任不应超过 50,000 美元或本软件在索赔前十二（12）个月的已支付许可费两者中的较高费用。

20. 应用程序高风险使用及责任

A. NI 产品不是为在危险环境或任何其他要求自动防故障作业的环境中使用而设计、制造或测试的，包括在核设施、飞机导航、空中交通管制系统的应用；救生或维持生命系统或其他该等医疗设备的应用；或任何其他一旦软件故障会导致死亡、人身伤害、重大财产损失或环境损害的应用。您应对因您高风险使用本软件而引发的任何和全部索赔、损失、损害、行动、责任、支出（包括合理律师费）（包括产品责任索赔、人身伤害或死亡索赔及财产损失索赔，而不论该索赔部分或全部是否是因 NI 实际或被指控的过失所造成的），补偿、保护 NI 及其董事、管理人员、雇员和代理免受损害，并为其辩护。

B. 您认可及同意您应负责对产品及系统故障采取保护措施，包括提供备份或关闭机制等。由于每套最终用户的系统均为定制并与 NI 的测试平台有差异，且由于您可能将 NI 产品以未经 NI 评估或预期的方式与其它产品一起使用，您应对测试和验证 NI 产品对于您的目的的适用性承担最终责任。您应对因您在您的系统或应用中安装本软件或使用您的授权应用程序而引发的任何和全部索赔、损失、损害、行动、及支出（包括合理律师费），补偿、保护 NI 及其董事、管理人员、雇员和代理免受损害，并为其辩护，但前提是您的合同性补偿义务不得超过索赔方的损害、伤害的比例或可归咎于 NI 的过失、 其他过错或 NI 因法律严格责任而由 NI 承担的和解金额。

21. 美国政府权力。软件是一个完全依私人支出而开发的"商业项目"，由"商业计算机软件"和"商业计算机软件文档件"组成，该等术语规定或使用于相关美国收购法令。如果您是美国政府的机构、部门或其他实体， 则本协议下许可的软件(i)仅是一商业项目和(ii)仅具有与依据本协议条款和条件授予所有其他被许可人同等的权利。您同意不以未经本协议明示批准的任何方式使用、复制或披露软件。本协议下 NI 不被要求为您或给您制作或提供技术数据。制造商为美国国家仪器公司或 National Instruments Ireland Resources Ltd.。

22. 合规

A. 您同意，在您正常营业时间内，提供所有的相关记录供 NI 检查，以允许 NI 根据向您发出的合理通知检验您对于本协议条款和条件的遵守情况；NI 可以（根据书面通知）在您正常的营业时间内检查您对本软件的使用，以确保您遵守本协议。此外，若您为商业或其他实体，您同意应 NI 或 NI 授权代表的要求，您将立即提供文件并向 NI 做出书面保证您以及您的雇员使用本软件符合本协议的条款和条件。若任何上述检查显示您未向 NI 缴付足额费用，您应立刻向 NI 支付相关费用，并且向 NI 补偿检查费用。

B. 您同意，软件可能收集并传播特定的软件、硬件和使用信息（在一些情况下可能包括用户的某些个人数据，包括 IP 地址或电子邮件地址）给 NI 的或其服务供应商的服务器，以供下列用途：(i)查找和运行任何更新，(ii)确保您已经遵守并正在遵守本协议中的条款和条件，包括您在使用有效的软件密钥或硬件密钥或使用该两者方面遵守本协议中的条款和条件，(iii) NI 的内部产品开发，（iv）为 NI 用户使用其产品的方式量身定制支持服务，并个性化用户产品体验; 和(v) 向您提供使用报告。收集和上传的信息不包括任何专属应用程序数据。NI 将不向任何第三方提供任何该等信息，除非被法律或法律程序要求，或为了执

行对本协议中的条款的合规，包括您在使用有效的软件密钥或硬件密钥或使用该两者方面的合规。许可所有者可以向其授权用户在本协议项下的参数范围内授予许可。您全权负责告知授权用户处理信息（包括该授权用户某些个人信息）的目的和情况，以获取任何必要的同意或许可，以及遵守适用于有关这些授权用户的隐私法律和法规。许可所有者负责从其已授予许可并代表其使用软件的授权用户处获取收集数据的有效的法律依据和/或授权 (根据需要)。若您作为授权用户，已获得某实体授予您在本协议项下参数范围内的许可代表该实体使用软件， 并不代表您已成为许可所有者。您了解并同意关于您使用软件的数据可能被收集并提供给许可所有者。想了 解更多关 于 NI 和其 关联方如 何处 理数 据，请查 看 NI 隐私 声明，网 址： http://www.ni.com/privacy。

23. 总则

A. 管辖法律；管辖地若软件在爱尔兰共和国生产：则本协议受爱尔兰共和国法律管辖，排除适用《联合国国际货物销售合同公约》的任何规定，且不适用法律冲突原则；且在本协议项下所有诉讼的非排他性审判地为位于爱尔兰共和国都柏林（Dublin, the Republic of Ireland）的法院，双方均同意受上述法院的管辖。若软件不在爱尔兰共和国生产：则本协议受美国德克萨斯州法律管辖，排除适用《联合国国际货物销售合同公约》的任何规定，且不适用法律冲突原则；且本协议项下所有诉讼的非排他性审判地为位于美国德克萨斯州特拉维斯县（Travis County, Texas, U.S.A.）的法院，双方均同意受上述法院的管辖若您不确定本软件在哪里生产，请联系美国国家仪器公司，地址：11500 N. Mopac Expressway, Austin,Texas, U.S.A. 78759-3504（收件人：法律部）。

B. 本协议构成您和 NI 之间关于软件的完整协议，并替代了您和 NI 之间的关于本协议主题的任何口头或书面建议书、先前协议、采购订单和双方任何其他方式的联系。NI 的相关销售标准条款和条件（其现行版本见 https://www.ni.com/en/about-ni/legal/terms-and-conditions.html）适用于任何作为软件服务的一部分而提供的技术支持服务，并对任何提供的培训&认证服务适用，但前提是本协议的规定应适用于作为该等服务的一部分提供的或与该等服务有关的任何升级或更新或其他软件。NI 迟延或疏忽行使任本协议下其享有的任何权力或权利，不得妨害该种权力或权利或不得被解释为对该种权力或权利的放弃。NI 对本协议规定情形的弃权应书面形式作出，并经 NI 正式授权代表签字。NI 对任何违反本协议规定情形的弃权不应被解释为对后续对同一条款的违反的弃权或对违反任何其他条款的弃权。除非经 NI 正式授权代表的书面签字，本协议的修改不得生效。本协议中所使用的"包括"一词应被理解为“包括但不限于”。如果您无法接入互联网以浏览本协议提及的任何网页，您可向您当地 NI 销售办公室索要该等信息。

C. 修订。NI 可随时修订和修改本协议（“协议修改”），并通过电子邮件或在软件中告示的方式通知您。对于订阅许可，任何协议修改仅在您的许可期限更新时生效。对于永久许可，协议修改将在我们向您发出通知三十 (30) 天后自动生效并适用于您（除非通知中指定了更晚的生效日期）。

D. 若本协议的任何一方对另一方提起关于本协议标的的任何诉讼，胜诉方将有权在任何判决获得的赔偿之外，获赔合理的律师费和法庭费用。

E. 若本协议中有任何条款被有管辖权的法院裁定非法、无效或不可执行，则：(a) 本协议的其余条款应继续充分有效；以及 (b) 双方同意，做出此等裁定的法院应有权对此等条款施加限制，删除特定词语，或用合法、有效、可执行且最能实现该条款原始法律意图和经济影响的条款取代该条款，使得本协议在经过修改后可在相关司法辖区内执行。如果法院未行使前述权力，相关规定仅在相关司法辖区内无效，（在相关司法辖区内）被最能实现该条款原始法律意图和经济影响的有效、合法、可执行的条款取代。

F. 软件、第三方软件及源代码应受《美国出口管理条例》（15 CFR Part 730 et. seq），其他相关美国出口控制法律和法规，和有关全球出口控制法律和法规，包括有关从欧盟出口产品的欧洲议会和理事会第 2021/821 号条例（"法规"）。您同意和保证你并非无资格或被美国或适用的法律限制接受任何软件、第三方软件或源代码。如在任何时候 NI 认为对软件、第三方软件或源代码的任何发送或允许下载或其他履约可能违反美国和/或其他相关出口控制法律，NI 保留不发送或不允许下载该等订购软件或其他不履行

许可（包括批量许可计划或企业计划下的许可）订单的权利。您同意不违反任何美国及有关全球出口控制法律出口、转口或转让任何软件、第三方软件或源代码；并且，您同意将不通过任何方式出口、转口或转让任何软件、第三方软件及源代码至(i)OFAC 特别指定国民名单，或 BIS 拒绝人名单、实体名单或未核实名单，或任何其它适用的限制方名单上的任何个人或实体，或(ii) 在没有获得所需的美国政府和/或其他相关出口许可当局的出口许可或授权的情况下的任何禁止的目的 地、实体或个人。若需相关法律材料，请见 http://www.ni.com/legal/export-compliance.html.

G. 软件可能包括通常所谓的“开源”软件。根据各款软件的对应的条款和条件，NI 可能被要求向您说明许可条款及其属于第三方软件。在这种情况下，NI 拟向您提供此等信息（通过软件文档或其他方式）。无论本协议有何相反规定，在相关许可人要求的范围内，使用开源软件须受适用的开源软件许可条款和条件的约束（此等条款和条件不应限制您依据本协议享有的许可权利）。如果任何此等许可条款和条件授予您的权利与您依据本协议享有的有限权利不一致，就该开源软件而言，适用开源许可中授予的权利应优先于本协议中授予的权利和限制。NI 将执行您向 NI 提交的任何有效书面请求，以便您行使您在此等许可条款和条件下可能享有的权利（但 NI 不承诺对此类请求的响应速度）。

(c) 2001–2026 National Instruments。版权所有。

370406AE-01

2026 九月 9

附件 A——源代码许可

1. “源代码”指由 NI 创造的人类可读的计算机代码，该代码系 NI 与软件一起提供的，无密码保护的，首选是用于修改代码的（无论是图形或是文本）。“源代码”不包括任何第三方软件。

2. 本许可允许您在以下条件下使用、修改和传播源代码:

A. 只有在以下情况下，您可以传播源代码，无论您是否对其进行了修改 i. 非用于商业目的，且 ii. 根据与本源代码许可完全相同的许可;

B. 您可以为任何目的传播从源代码中衍生出的目标代码，无论您是否对其进行了修改;

C. 您应保持并不得最小化、遮盖或修改任何 NI 或任何第三方的名称、标识、商标、版权、数字水印、免责声明或其他包含在本软件中的任何法律通知;

D. 您同意版权所有人(i)"按现状"提供软件，包括所有的缺陷（无论已知或未知），且不作出任何形式的保证、陈述或其他担保；和(ii)不就因您使用、修改或传播该源代码而提供所有保证、陈述或其他担保，无论明示、默示或强制性，包括任何形式的所有权保证、适销性、符合特定目的和不侵权的默示保证，以及交易、履行或贸易惯例过程中产生的任何默示义务;

E. 您承担所有因您使用、修改或传播该源代码而产生的所有风险和责任;

F. 您同意版权所有人无需对您负责，且您同意不针对版权所有人及其董事、高管、雇员和代理提起因任何原因而导致的任何形式的损害、损失或其他侵害的索赔，无论基于任何责任理论，包括因使用、 修改或传播源代码而导致的任何合同、严格责任或侵权（包括疏忽），即使该版权所有人已经被告知此种损害、损失或其他侵害的可能性，包括任何的损害、损失或其他侵害(i)导致的利润损失（无论您或是第三方的损失）；(ii)产生的任何有形资产（无论是动产或是不动产）或无形资产（包括软件和数据）的损失（无论是暂时或是永久性的）或与之相关的；或(iii)直接的、特殊的、间接的、 附带的、附随的、平行的、惩戒性的、惩罚性的损害或任何其他损害；及

G. 您同意本附件中的 1-3 条规定，构成您与版权所有人之间关于源代码使用、修改和传播的全部协议。

3. 版权所有人保留其所有权利。除了在第 2 条之中授予的非排他性许可，此处未明示、暗示或以其他形式授予任何权利或许可。

附件 B–特殊许可类型试用许可;预发行许可若您已获得试用许可，您只能出于内部试用之目的在您工作场所内的一(1)台计算机上安装并只能在试用期内的有限期间使用。在试用许可下，您不得传播或转让您使用本软件编写的任何应用程序。任何在试用许可下使用本软件编写的应用程序属于非授权应用程序。您也认可和同意本软件仅为试用和/或预发行软件。因此，本软件可能不具备全部功能，您应承担本软件运行结果和性能的所有风险。NI 不对本软件进行升级，也不对本软件提供任何支持。在试用许可下提供的软件 NI 无保修和赔偿义务。本软件可能包含一定时间后停用软件和使软件无法使用的代码，并且该被停用或无法使用可能在无另行警告的情况下发生。在上述停用或无法使用的情况下，本协议即被视为终止。NI 可在任何时候自行决定终止试用许可。如本软件包含预发行软件且包含在您和 NI 之间的 Alpha 版/Beta 版许可（"Beta 版协议"）中，在此提及并入的 Beta 版许可中的条件和条款将同样应用于您对本软件的使用。如本协议和 Beta 版协议有任何冲突，以 Beta 版协议条款为准。您亦同意在力所能及的范围内向 NI 反馈您试用软件的情况，包括立即向 NI 报告您发现的错误或缺陷。任何您向 NI 披露的此类反馈，包括任何对 NI 现有或将来产品和服务的改造或建议改造（合称"反馈"），应由 NI 在非机密和无限制的基础上接收和处理，尽管 NI 收到有任何相反的限制性或专有权利标注伴随或以其他方式附带于该等反馈。您在此授予 NI 全球范围的、免费的、非排他性的、永久的和不可撤销的许可使用、复制和修改反馈，NI 可以为任何目的使用、复制和修改，包括将反馈合并于或应用于 NI 的产品或服务，陈列、销售、分许可和传播并入或加入反馈的由 NI 传播或供应的任何产品或服务。上述反馈许可将在本协议期满或终止后继

续有效。仅限汇编许可（Measurement Studio）如果您已经获得某 Measurement Studio 仅限汇编许可，您也应在单独的 NI 许可下已被许可了完整版本的 Measurement Studio。您只被允许在 NI 或 NI 的授权关联方向您提供的相关文档中确认数量的您工作场所的电脑上安装 Measurement Studio 软件，包括被安装或用于网络存储设备且可被同时运行；但前提是仅您的相关雇员可在网络存储设备上访问或使用 Measurement Studio 软件并且不超过在文档中明确的许可数量。您仅可使用 Measurement Studio 软件的汇编/构造功能并且您仅可为您经授权的应用在关于 Measurement Studio 库的源代码上运行该功能。您在任何情况下不得使用 Measurement Studio 仅限汇编许可用于开发，包括编写在 Measurement Studio 库中定义的某类别中创设新实例的代码，或调用 Measurement Studio 库定义的某类别的静态方法。家庭使用例外不适用于 Measurement Studio 仅限汇编许可下。Measurement Studio 仅限汇编许可不得转让。驱动接口软件如果软件是驱动接口软件或其包括驱动接口软件，您可将本软件供授权应用程序的内部开发使用。如果您是经营实体或其他实体，您可按照您授权应用程序的内部开发的合理需要，制作和安装合理数量的驱动接口软件的拷贝，但 NI-VISA 或 NI-488.2 除外。除在协议中明确许可的备份或存档的目的或 NI 书面明示允许以外，您不得制作 NI-VISA 和 NI-488.2 的额外拷贝。如果您从第三方接收驱动接口软件，该驱动接口软件是连同授权应用程序或作为授权应用程序的一部分，则您可仅和该等授权应有程序一起使用驱动接口软件。多重访问许可（GPIB-ENET 的 NI-488.2 软件）若您已经获得多重访问许可，您仅可为通过以太网接入通用接口总线控制器（GPIB）之目的在您工作场所内任意数量的计算机或存储设备上安装和使用 NI-488.2 软件。您可将许可转让给许可购买发生所在国的第三方，如许可购买发生在欧盟成员国，还可将软件转让给其他欧盟成员国的第三方，前提是您向 NI 书面通知上述转让，包括该第三方的姓名和地址；并且第三方接受本协议的条款和条件，转让完成后您不得保留本软件的任何拷贝，包括所有您已获得的任何升级和更新，也不得保留随附于软件的任何书面材料。NI 可自行决定向您收取软件转让费。并行使用许可若您已获得并行使用许可，您可在最初 NI 交付软件的地点（“场所”）的任何或所有计算机安装本软件。软件供所有在场所的您的员工使用，但是任何情况下，同时运行软件的授权用户数量不得超过您已购买的许可用户数量上限。您亦同意使用 NI 提供的一个批准批量许可管理器和许可文件来控制访问软件的终端用户，以确保软件的使用符合上述规定。对于并行使用许可无家庭使用例外。并行使用许可不得转让。调试许可为了获得调试许可，您必须获得在另一记名用户许可、基于计算机许可或 VLP 许可下的适用应用软件组件（下文定义为“软件组件需求”）的有效许可。每个调试许可仅用于调试目的，并且仅根据您获得的调试许可类型按如下方式使用：

1. 基于计算机-您的适用员工仅能在一（1）台额外的目标生产计算机上安装相关的许可软件组件；或

2. 并行使用许可-按照适用于并行使用许可（如本协议所定义）的使用限制。调试许可：NI TestStand 软件组件需求：NI TestStand 运行时执行引擎，用以执行您序列和完整的 NITestStand 序列编辑器开发环境一份 LabVIEW 及相关软件工具包的拷贝一份 LabWindows/CVI 及相关软件工具包的拷贝一份 Measurement Studio 和相关软件工具包拷贝调试许可：NI TestStandSemiconductor Module 软件组件需求：NI TestStand Semiconductor Module NI TestStand 运行时执行引擎，用以执行您序列和完整的 NITestStand 序列编辑器开发环境一份 LabVIEW 及相关软件工具包的拷贝一份 LabWindows/CVI 及相关软件工具包的拷贝一份 Measurement Studio 和相关软件工具包拷贝调试许可：LabVIEW 软件组件需求：一份 LabVIEW 及相关软件工具包的拷贝调试许可：LabWindows/CVI 软件组件需求：一份 LabWindows/CVI 及相关软件工具包的拷贝调试许可：Measurement Studio 软件组件需求：一份 Measurement Studio 及相关软件工具包的拷贝调试许可：下列任一软件，或其他 NI 设计的作为关于 NI 提供调试许可的软件，您必须获得一份为调试软件开发的软件拷贝（例如，一份为 NI Switch Executive 调试许可的 NI Switch Executive 软件）LabVIEW Mobile 模块 LabVIEW Touch Panel 模块 LabVIEW Real-Time 模块 LabWindows/CVI Real-Time 模块 LabVIEW FPGA 模块 LabVIEW Control Design 及 Simulation 模块 LabVIEW Vision Development 模块 LabVIEW Statechart 模块 LabVIEW DSC 模块 LabVIEW DSP 模块若您在一许可而非并行使用许可下被许可使用应用软件组件，则每一应用软件组件应

被应用于同一目标生产计算机。任何情况下，都不可根据调试许可利用该组件来开发新程序（如：测试序列/模块，虚拟仪器等）。此外，若您获得应用软件的任何升级的，您的已有调试许可不得被用于该等升级。您就该等升级的使用必须自 NI 获得一单独的“升级”调试许可。对于调试许可无家庭使用例外。除了并行调试许可，您可将许可转让给许可购买发生所在国的第三方，如许可购买发生在欧盟成员国，还可将软件转让给其他欧盟成员国的第三方，前提是您向 NI 书面通知上述转让，包括该第三方的姓名和地址；并且第三方接受本协议的条款和条件，转让完成后您不得保留本软件的任何拷贝，包括所有您已获得的任何升级和更新，也不得保留随附于软件的任何书面材料。NI 可自行决定向您收取软件转让费。

附件 C–批量许可计划条款批量许可计划（VLP）：VLP 是一个协助客户管理其许可的计划。以下条款适用于 VLP:

1. 您从 NI 或其授权关联方获得的关于 VLP 和 VLP 启动工具包的报价（“VLP 文件”）附随于本协议。如本协议条款与条件与 VLP 文件有任何冲突，以本协议条款与条件为准。

2. 有效期：VLP 自 NI 向您发送 VLP 启动工具包之日起生效（“VLP 生效日”）。如果您订阅了一个年度许可，则 VLP 的初始期限自 VLP 生效日起计算为期 1 年（“初始 VLP 有效期”）。如果您订阅了多年度许可，初始 VLP 有效限将在您的报价中规定的任何此类多年期限到期后继续有效（“初始 VIP 有效期”），您可在任何年度初始 VLP 有效期结束前至少六十（60）天内向 NI 发出书面通知后终止本协议。如果提前终止，您无权获得任何退款。在初始 VLP 有效期结束时，您能够另外按 1 年为单位续订 VLP（首个 VLP 有效期和每一个续订期限在此称为“VLP 有效期”）。

3. 除非 VLP 文件中另有约定，您员工只可在 NI 交付软件的位置（“场所”）的电脑上使用 VLP 下的软件。“场所”的定义还包括在同一国家内的您作为场所的所有位置。此外，(i) 如果您场所位于北美或南美，则您在北美和南美的所有位置都将被视同位于同一国家/地区;(ii) 如果您场所位于欧洲、中东、印度或非洲 (也包括俄罗斯和蒙古)，则您在上述区域内的任何位置都将被认为在同一国家/地区;(iii) 如果您网站位于亚太地区，则您在该地区的所有位置将被视为位于同一国家/地区。如果您购买的是全球 VLP，那么您在全球的所有位置都将被视为场所所在的国家/地区；但是，必须从 NI 向您提供软件的区域对软件进行管理。在 VLP 有效期及其后的任何时候，您对于 VLP 下软件的使用应遵循本协议就您在 VLP 下所获得的特定类型的 VLP 许可（例如：记名用户，基于计算机或并行）所规定的所有条件和条款。

4. 您必须在 VLP 有效期期间获得并维持订阅或适用的 VLP 文件中所确定的各项软件许可的软件服务，且 NI 将因此提供该等订阅或软件服务。软件服务将在 VLP 文件中具体阐述。NI 保留将软件服务范围限于当时可从商业渠道获得的本软件最新版本的权利。您理解 NI 不一定对 VLP 下的所有软件提供软件服务或订阅。除非 NI 书面同意，您在 VLP 有效期内对于单一 NI 软件产品的版本应维持最少五（5）个相同有效期类型的许可，假如该单一 NI 软件产品的版本应被 NI 认为是开发版。

5. 您应为每一地点指定一个您机构的个人负责分配和监督软件的安装和使用，包括任何主安装盘的使用和任何批准的批量许可管理器的安装和维护（“软件管理员”）。如软件管理员有任何变动，您应当立即书面通知 NI。

6. NI 将向软件管理员交付本软件的主安装程序，并且若在 NI 或其授权关联方给出的相应报价中有规定，NI 将向软件管理员提供 NI 批准批量许可管理器以为了您内部安装和员工使用。软件文档仅提供电子版本并且随附本软件的主安装程序。

7. 您负责确保一批准批量许可管理器以及 NI 为控制终端用户访问软件（限于 NI 已经使软件和一批准的批量许可管理器兼容）而提供的最新许可文件，在 VLP 有效期及其后，应始终与本软件一起使用。批准的批量许可管理器指的是，控制终端用户访问本软件并生成相应的使用合规信息的 NI 的电脑软件（“NI VLM”）；或 FlexNet 软件；或其他任何经 NI 书面批准用以控制终端用户使用软件的第三方计算机软件。

若批准的批量许可管理器是 NI VLM 或若 NI 为相应批准批量许可管理器提供文档的，那么该批准批量许可管理器应根据 NI 提供的文档安装和使用。

8. 若您已有的基于计算机或记名用户的许可将被 VLP 覆盖，您应将每个与上述许可的相关产品、平台和序列号信息书面通知 NI。截止 VLP 生效日，每个被覆盖的许可和每个该许可的单独序列号应不再有效并被 VLP 许可代替，VLP 许可将拥有一个唯一的共用的序列号。您必须向 NI 提供其合理要求的信息,才能对 VLP 进行创建和管理。您理解，并非所有现有软件均可为 VLP 所覆盖。

9. 并行使用许可：若您获得在 VLP 下的并行使用许可，您将受到并行使用许可条款的约束，但该许可的"场所" 应按照本附件中对 VLP 许可的方式定义。如果您已购买了一个全球并行许可，那么您在全球的所有地点应被视为位于同一个国家。

10. 您认可并同意，在任何情况下，您在 VLP 下对软件的使用不得超过 VLP 文件中所规定的许可最大总数，除了在 VLP 生效日之后增加在 VLP 中的许可和任何通过“透支”功能可获得的许可。您同意通过透支功能支付许可访问。

11. 活动合规日志。您应根据 NI 要求向 NI 及时提供每个场所的活动合规日志（“活动合规日志”）。活动合规日志必须以 NI 可接受的形式提供。

12. 续订：续订 VLP 后，NI 可能要求您提供一份当时的活动合规日志，您必须在收到要求后三十（30）天内提供。NI 或其授权的关联方将向您提供在 VLP 有效期内增加(包括通过适用“透支”功能增加)的额外 VLP 许可的费用（“额外 VLP 费用”)报价，和任何您请求续订 VLP 许可的订阅费和软件服务费报价（"VLP 续订费"）。若在您提交活动合规日志后，就活动合规日志中关于 VLP 许可数量的相关信息有任何变动的，您应及时通知 NI，并且 NI 保留调整 VLP 续订费的权利，以反映在您续订时提交给 NI 的相应活动合规日志中未提及的但使用的额外 VLP 许可。若在当前 VLP 有效期结束前，您未就到期的订阅和软件服务和任何额外 VLP 费用发出采购订单的，（I）在当前 VLP 有效期终止时，VLP 将自动终止；（II）VLP 的所有订阅许可将自动和即时终止；并且 (III)在当前 VLP 有效期终止时，所有有关此 VLP 的软件服务将自动和即时终止。

13. 采购订单；发票：您应按以下方式向 NI 或其授权的关联方提交采购订单：i. 初次 VLP 激活：在给您的报价中规定的期限内，规定在 NI 或其授权的关联方提供的书面报价单中初次 VLP 许可激活金额，和初次订阅和/或软件服务年度用户费；ii. 每一续订期限：在当前 VLP 有效期结束前的 VLP 续订费用金额和额外 VLP 费用金额；

14. 订阅费和软件服务费按年收取。额外 VLP 费用将基于 VLP 有效期内在该 VLP 许可下软件初次使用的月份或按 NI 可能指定的更短期间，按比例每月收取。

15. 本软件和批准批量许可管理器可能包含将在 VLP 许可终止后，停止您在 VLP 许可下使用软件的代码。NI 可 能试图向您提供一个更新的许可文件，但您有义务从 NI 处获得此许可文件并应在交付后尽快安装和使用许可文件，但在任何情况下应不得晚于 VLP 终止后的六十（60）天。VLP 一旦终止，您可以在终止日前继续使用有效的永久 VLP 许可，且您已向 NI 或其授权的关联方支付所需费用）（"既存 VLP 许可"）；前提是所有此类使用必须通过批准批量许可管理器，并按照本协议条款和条件实施。在任何情况下，在 VLP 终止后，您都不得(a)增加既存的 VLP 许可数量；或者(b) 使用基于订阅的 VLP 许可；或者(c) 使用根据之前已到期的 VLP 安装的离线许可。您有义务从 NI 处获得此许可文件并在 NI 交付此 VLP 许可文件后尽快（无论如何，应在 VLP 终止后的六十（60）天内）安装和使用许可文件。任何终止后再次激活 VLP 应由 NI 单方 自行决定，且可能取决于再次激活费，VLP 生效日因此将是 NI 重新激活 VLP 之日。

16. 您可获得单个序列号任何 VLP 许可或续期 VLP 许可。此处可能存在转换收费。除非终止时，转换在每一公历年之内不得超过四（4）次。

17. 在一 VLP 许可或一存续的 VLP 许可下的软件是不得转让的，并且您不得传播或以其他方式向第三方或向未在 NI 或其授权关联方的相关文件中明确列明的您任何场所或工厂提供本软件。

18. 如果您生成和安装非永久连接到批准许可管理器的单个软件许可（“离线许可”），离线许可应受本协议中规定的所有条款和条件的约束。离线许可的数量不得超过 VLP 文件中指明的许可数量。如果您重新连接任何离线许可，您必须立即从客户端删除相应的离线许可。您必须在 VLP 开始后三十(30)天内，从客户端删除您根据之前过期的计划安装的软件的任何离线许可，并用有效期最迟截至当时 VLP 有效期结束后三十(30)天的离线许可来取代这些许可。

附件 D–企业计划条款企业计划(“EP”)，以下条款适用于 EP：

1. NI 或其授权的关联方和您会签署 NI 企业计划文件（“EP 文件”），以确定包含在 EP 内的软件；在 EP 有效期内对该等软件许可您的类型和最大数量；在 EP 有效期届满后您能获得的许可的类型和最大数量；任何被转化为您 EP 下许可的您先前已有许可（“EP 既存许可”）和任何已包含的软件服务。EP 文件附随于本协议；如本协议条款与条件与和 EP 文件有任何冲突，以本协议条款与条件为准。

2. 有效期：EP 于 EP 文件中规定的日期生效，若无明文规定，将于 NI 或其授权的关联方签署 EP 文件并发送给您之日（“EP 生效日”）起生效。EP 将存续 EP 文件中规定的该等期限，若无明文规定，自 EP 生效日起存续 3 年（“EP 有效期”）。

3. 您应为每一 EP 地点指定一个您机构的个人负责分配和监督软件的安装和使用，包括任何主安装盘和任何批准的批量许可管理器的使用（“软件管理员”）。如软件管理员有任何变动，您应当及时书面通知 NI。

4. 在 EP 下软件可以按照下述情况使用：(i)仅按照本协议下关于 EP 下所获得的许可类型所适用的特定类型许可的条款和条件使用，(ii)仅在 EP 文件指定的地点（“EP 地点”）的电脑上使用，以及(iii)仅在 EP 有效期内使用。您认可和同意：(i)在任何情况下，您在 EP 下对软件的使用不得超过 EP 文件中所规定的许可最大总数而且(ii)除了明确规定在 EP 文件中的软件拷贝外，您在 EP 下不得使用其他软件（包括软件的任何拷贝）。

5. 您应始终将一批准批量许可管理器以及 NI 为控制终端用户访问根据 EP 许可的软件而提供的最新许可文件共同使用。批准的批量许可管理器指的是，控制终端用户访问本软件并生成相应的使用合规信息的 NI 的电脑软件（“NI VLM”）；或 FlexNet 或 FLEXlm 软件；或其他任何经 NI 书面批准用以控制终端用户使用软件的第三方计算机软件。若批准的批量许可管理器是 NI VLM 或若 NI 为相应批准批量许可管理器提供文件的，那么该批准批量许可管理器应根据 NI 提供的文件安装和使用。公司可安装非由许可管理工具管理的单个软件许可（“离线许可”），数量和期限不得超过 EP 中的规定。除本段特别指明的情况外，离线许可应遵守 EP 文件中规定的所有条款和条件。您必须在 EP 有效期开始日后三十（30）天内，移除您在之前过期的计划下安装的软件的任何离线许可，并用有效期最迟截至 EP 有效期结束后三十(30)天的离线许可来取代这些许可。

6. 培训和认证服务。如果您的 EP 下提供的服务包括软件培训课程或“认证准备”课程和为 NI 软件的认证测试服务（“培训和认证服务”），您可使用您在 EP 有效期内可用的培训积分，以使您员工参加 EP 文件中规定有关软件使用的培训课程或从 NI 接受相关“认证准备”课程和认证测试服务。培训和认证服务根据 NI 届时对于软件培训和认证的标准政策提供。培训积分不可用于可能构成国际武器贸易条例 22 章 120.9 条定义的“国防服务”的定制培训。培训积分无货币价值且任何未使用的培训积分应在您 EP 有效期终止或届满时或其它 EP 文件规定的期限时作废。

7. 软件服务。若 EP 下提供的服务包括软件服务，则 NI 应提供 (i) 给您软件管理员相关商业发行日之后的所有升级的一份原版拷贝和 (ii) EP 文件中指定您为涉及软件的安装和使用而接触 NI 的应用工程师和使用 NI 的客户在线技术支持系统用户的数量。所有服务都将根据 NI 届时的标准软件维护和支持政策提供。NI

保留权利以使得软件服务限于市场上可买到的最新版本的软件。您理解 EP 下所有软件的软件服务可能无法获得。

8. 无硬件或硬件服务。您确认并同意 EP 下 NI 不提供硬件或硬件相关的服务。

9. 年度管理审查; 报告

A. 按照 EP 文件中规定的该等周期（但至少为每年度），您代表应会见 NI 的代表以讨论 EP 和您对 EP 的使用，包括评估 EP 下 NI 软件和培训积分的使用和决定 EP 下许可级别和 EP 地点数量的适当性。

B. 在上述 A 项中提及的会见前三十（30）天或依据其他 NI 可能要求的合理依据，您应向 NI 提供: （i）每一 EP 地点的识别以 NI 可接受的形式使用软件要求的活动合规日志（“活动合规日志”）（ii）显示软件登录和退出在 EP 地点由批准批量许可管理器生成的使用日志（“使用日志”）。

10. EP 费。向您收取的有关 EP 的费用规定于 EP 文件中。除非在 EP 文件中另有规定，您在 EP 下应付的所有款项应以美元支付。EP 文件中规定的金额不包括相关税款或进/出口关税。所有与 NI 提供交付有关的税款和其它关税应由您负责并由您承担。如果您收购某公司，该公司已有 NI 软件许可并且您希望将上述许可纳入 EP 中，则向您收取的有关 EP 的费用可能增加。

11. 终止

A. 如果另一方根本违反其在企业计划条款下的义务，并且未能在该等根本违约通知后的三十（30）天内纠正该违约至非违约方满意的程度，NI 或您可自行决定给予另一方书面通知以终止 EP，若违约是无法救济的，EP 有效期立即终止。

B. EP 有效期届满或终止的效力。一旦 EP 有效期届满或终止，您应立即停止对 EP 下的所有软件的使用，并且您应销毁软件的所有拷贝，但是如果 NI 在该销毁之前如此要求，您应将软件和所有拷贝交付 NI。尽管有上述规定，对于 NI 给您的 EP 下在生效日前即有效并且在 EP 文件中定义为 EP 既存软件（“EP 既存软件”），如果 EP 因只违反企业计划条款的违约并非因未能遵守本协议的任何其他条款被 NI 终止，您仅可在 EP 地点使用 EP 文件中指定的为 EP 有效期后使用的该 EP 既存软件的该等数量的拷贝， 并且仅根据附随于软件的软件许可协议。对于在 EP 文件中为 EP 有效期后使用指定的 EP 既存软件的任何拷贝，该拷贝非最新版本或在 EP 生效日前最新的版本，前提是 EP 有效期未被 NI 终止，您可选择升级该拷贝至截至 EP 有效期终止或届满的之日应用软件的最新版本，仅供您按照本章使用。

C. 若您在 EP 有效期届满或终止之日起三十（30）日内向 NI 提供活动合规日志和使用日志，并且立即向 NI 支付所有截至 EP 有效期届满或终止到期但未支付的所有款项，您可享有在 EP 有效期后继续使用 EP 既存软件的权利。

D. 软件和批准批量许可管理器可能包含在 EP 有效期期满或终止后，停止您在 EP 下使用软件的代码。您认可并同意一旦 EP 有效期期满或终止，本软件可能在无通知的情况下自动被停用或无法使用。您有 义务从 NI 获取任何许可文件，以确保在 EP 文件中指定的 EP 既存软件在 EP 有效期后的使用。您应在 NI 递交该等许可文件后尽快安装和使用，但在任何情况下不得晚于 EP 有效期终止后六十（60）天。

12. EP 下的许可是不可转让的，并且您在无 NI 或其授权关联方书面同意的情况下，不得传播或以其他方式向第三方或向您非 EP 地点的任何场所或工厂提供本软件。

13. 保密。NI 或其授权的关联方提供的您 EP 文件的条款和任何有关您 EP 的建议书或其他文件（包括所有计价和费用），以及有关您 EP 提供的任何有关 NI 产品研发计划的信息，应被视为 NI 的保密信息。您不得向任何第三方披露该等信息。

附件 E–院校版许可条款

1. 任何院校版许可类型下的软件不可被用作商业或工业用途，并且仅能在国际教育标准分类法（ISCED）（2011）0-8 级的教育机构（“学术机构”）中使用。

2. 根据院校版许可使用软件研发的授权应用不可用于商业目的的传播，且传播时必须禁止商业性再传播。

3. 中级学校许可。如果您获得一份中级学校许可，您将仅可为教育目的在您中级学校使用本软件。中级学校被定义为 K－12 级以及国际教育标准分类法（ISCED）（2011）的 0－3 级。您可以在不超过 NI 或其授权的关联方在相应的报价中书面规定的数量的您学校计算机上安装本软件。前述权利适用于单个学校或校园(由 NI 或其授权关联方在相应的报价中书面规定)，且不延伸到整个学区。

4. 教学许可。如果您获得院校教学许可，您将仅能为教学目的在学术机构使用本软件。若该使用符合下列要求，则该使用被认为是为" 教学目的"而使用：(i)在学期末或其他教学期末对学生进行公共考试且考试（全部或部分）与学生对本软件的使用相关或者(ii) 要求使用本软件的家庭作业或类似项目代替考试用于等级评定。您可以在不超过 NI 或其授权关联方在相应报价、NI 向您提供的相应文件中书面规定的数量的学术机构计算机上安装软件。在不限制上述规定的情况下，在本协议下禁止任何非您学术机构教师的个人使用软件的行为。

5. 研究许可。如果您已获得研究许可，您只可为教学研究在学术机构内使用软件。您可以在不超过 NI 或其授权关联方在相应报价、NI 向您提供的相应文件中书面规定的数量的学术机构计算机上安装本软件。

6. 学生安装选项许可

A. 若您是一学术机构，且获得“学生安装选项”许可的，NI 将向您交付相应软件的主安装程序。您仅可将相应软件（包括更新或升级）提供给不超过 NI 或 NI 授权关联方在相应报价中书面规定的学生数量的学生，学生必须位于 NI 交付软件的位置、以及仅可在报价单中约定的许可期限内使用软件，并且每一个学生必须目前注册在相应报价中书面规定的您学术机构内相应系部、学院或特定大学校园。每一项通过 “学生安装选项” 提供的许可包含为期一（1）年的院校版软件服务。

B. 若您是一名学生，且通过学术机构的 “学生安装选项” 获得了使用软件的许可，您必须是已经在学术机构注册或参加持续教学课程的学生方可使用本软件。您只能将本软件用于个人学习目的，其中可能包括用于课堂或实验室课程以及促进本科学习的学术研究，而不得用于其他目的。您可以在最多三（3）台物理计算机上安装本软件。 但是，只有本人可以使用或以其他方式运行本软件，并且本软件一次只能在一台计算机上启动运行。您不可在任何网络设备中安装软件以免软件可能被您之外的其他人访问和使用。家庭使用例外不适用于本软件。您在此理解并同意，您的许可将于您在学术机构在册学习期间结束或终止之日或许可有效期届满时自动到期，以时间先到者为准。一旦终止或到期，您必须立即卸载软件的所有副本。

C. 通过学生安装选项许可提供的许可不包括学生对软件服务计划（“SSP”）单独访问的所有权限。

7. 学术场所许可（“ASL”）。下述条款适用于 ASL。

A. 您从 NI 或其授权关联方获得的关于 ASL 的报价（ “ASL 文件” ）已并入本协议。 如果本协议的条款和条件与 ASL 文件有冲突，则以本协议的条款和条件为准。

B. 期限。ASL 将于您的订单日生效（ “ASL 生效日” ）。ASL（不包括学生安装许可）下的许可将为永久许可。

C. 除非 ASL 文件中另有约定，教师、研究人员和学生可以根据本附件 E 和 ASL 文件中规定的许可类型的条款、并只能在位于 NI 交付软件的物理位置的计算机上使用 ASL 项下的软件。您被允许使用本软件的地址为“ASL 地址”。ASL 的许可是指 ASL 文件中规定的用于教学或研究的许可。

D. 您应为每一 ASL 地址指定一个您机构的个人（“软件管理员”）负责分配和监督软件的安装和使用，包括任何主安装光盘和任何批准的批量许可管理器的使用。软件管理员一经变更，您必须立即以书面形式通知 NI。NI 将向软件管理员交付主安装程序以供内部安装，并由老师、研究人员和学生适当使用。软件文件随附本软件的主安装程序以电子版本的形式提供。

E. 软件服务。若已购买软件服务或软件服务随 ASL 提供，则 NI 将在发行日之后向您的软件管理员提供一份所有升级软件的拷贝。所有服务都将根据 NI 届时的标准软件维护和支持政策提供。NI 保留权利以使得软件服务限于市场上可买到的最新版本的软件。您理解并非 ASL 下所有软件均可提供软件服务。ASL 文件中将详细说明软件服务。一个 ASL 下的永久许可包含一（1）年的软件服务，您须在该等第一年软件服务期限届满后另行购买软件服务。软件服务在 ASL 文件规定的期间内有效。ASL 的软件服务可包括 ASL 文件列明的“学生安装选项”许可。通过学生安装选项许可提供的许可不包括学生对软件服务计划（“SSP”）单独访问的所有权限。

F. 您理解并同意在任何情况下，使用 ASL 下软件的授权用户数量不得超过 ASL 文件约定的最大授权数量或超出 ASL 文件中规定的范围。

8. 学术批量许可（“AVL”）。下述条款适用于 AVL。

A. 您从 NI 或其授权关联方获得的关于 AVL 的报价（“AVL 文件”）已并入本协议。 如果本协议的条款和条件与 AVL 文件有冲突，则以本协议的条款和条件为准。

B. 期限。AVL 将于您的订单日生效（“AVL 生效日”）。除非 AVL 文件中另有规定，AVL 的初始有效期将从 AVL 生效日开始，持续一（1）年，到期后经双方同意可再续约一（1）年。AVL 下的许可（不包括学生安装许可）将为订阅许可，除非 AVL 文件中另有规定。

C. 除非 AVL 文件中另有约定，教师、研究人员和学生可以根据本附件 E 和 AVL 文件中规定的许可类型的条款、并只能在位于 NI 交付软件的物理位置的计算机上使用 ASL 项下的软件。访问您被允许使用本软件的地址为“AVL 地址”。AVL 许可是指 AVL 文件中规定的仅限于用于教学或研究("学术使用")的许可以及根据本附件 E 第 9 条的规定。

D. 您应为每一 AVL 地址指定一个您机构的个人（“软件管理员”）负责分配和监督软件的安装和使用，包括任何主安装光盘和任何批准的批量许可管理器的使用。软件管理员一经变更，您必须立即以书面形式通知 NI。NI 将向软件管理员交付主安装程序以供内部安装，并由老师、研究人员和学生适当使用。软件文档随附本软件的主安装程序以电子版本的形式提供。

E. 软件服务。若已购买软件服务或软件服务随 AVL 提供，则 NI 将在发行日之后向您的软件管理员提供一份所有升级软件的拷贝。所有服务都将根据 NI 届时的标准软件维护和支持政策提供。NI 保留权利以使得软件服务限于市场上可买到的最新版本的软件。您理解并非 AVL 下所有软件均可提供软件服务。AVL 文件中将详细说明软件服务。软件服务包含在带有订阅许可的 AVL 中。一个 AVL 下的永久许可包含一（1）年的软件服务，您须在该等第一年软件服务期限届满后另行购买软件服务。软件服务在 AVL 文件规定的期间内有效。AVL 的软件服务可包括 AVL 文件列明的 “学生安装选项” 许可。通过学生安装选项许可提供的许可不包括学生对软件服务计划（“SSP”）单独访问的所有权限。

F. 您理解并同意在任何情况下，使用 AVL 下软件的授权用户数量不得超过 AVL 文件约定的最大授权数量或超出 AVL 文件中规定的范围。

G. 如果您使用批准许可管理器，在其中生成将安装到非永久连接到前述批准许可管理器的客户端的单个软件许可（“离线许可”），此类离线许可应受本协议中规定的所有条款和条件的约束。离线许可的数量不得超过 AVL 文件中规定的许可数量。如果您重新连接任何离线许可，您必须立即从客户端删除相应的离线许可。您必须在 AVL 开始后三十（30）天内，从客户端删除您根据之前过期的计划安装的软件的任何离线许可，并用有效期最迟截至当时 AVL 有效期结束后三十(30)天的离线许可来取代这些许可。

9. 学术使用许可。如果您已获得学术使用许可，您可以根据本附件 E 中规定的适用许可类型将软件用于教学和研究。

10. 转让。除学术研究许可外，院校版许可不可转让，未经 NI 或其授权关联方的事先书面同意，您不得传播或以其他方式向第三方提供或向未在 NI 的相关文件中明确列明的您的任何场所或设备提供本软件。学术机构可以将学术研究类的 ASL 或 AVL 转让给最初获得许可的研究人员，只要（i）学术机构以书面形式通知 NI， 包括研究人员的姓名和新的地址；（ii）研究人员接受本协议的条款和条件; 及（iii）学术机构在该等转让后，必须立即停止使用已经转让的学术研究类的 ASL 或 AVL 下的软件。

附件 F–特定产品条款

LabVIEW

如果您已获得 LabVIEW 开发许可证，您可以在工作场所的额外一台计算机上安装 LabVIEW 软件，并使用自动测试、自动验证、自动审核和自动构建流程等连续集成活动，以及从事和开展这些活动所需的任何步骤，但目的仅可是构建和测试使用 LabVIEW 软件开发的代码。在任何情况下，除调试连续集成活动的自动化功能外，均不得在这台额外的计算机上使用该软件进行开发。这台额外的计算机可以是使多个用户可以访问本软件的网络设备，前提是每个用户必须拥有自己的 LabVIEW 许可证，并且每个用户仅可将这台额外计算机上的软件用于本款中允许的代码构建和测试目的。

此外，如果您已获得开发许可证，您可以仅出于持续集成、持续部署（CI/CD）、自动测试、自动验证、自动审核、自动构建流程、静态代码分析、单元测试、可执行文件生成和报告生成活动之目的，在 Docker 容器、虚拟机或类似的容器化环境（“容器实例”）中部署和使用 LabVIEW 软件。您可以为上述经授权的自动化目的创建不限数量的容器实例，并可同时运行不限数量的容器实例。特此澄清，您仅可在您的组织内部托管、分发和提供包含 LabVIEW 软件的容器实例，且除非您的许可条款另有约定，此类容器实例不得提供给您组织之外的任何人。容器实例可由您组织内的多个用户出于本款规定的自动化目的进行访问，而无需为每一访问该容器实例的用户单独取得许可。在任何情况下，除上文特别允许的调试自动化流程外，您均不得将容器实例中的 LabVIEW 软件用于开发目的（包括但不限于创建、编辑或修改 LabVIEW 代码）。未经 NI 事先书面同意，您不得将包含 LabVIEW 软件的容器实例分发给您组织之外的第三方。

LabVIEW 可在 Windows 和 Linux 操作系统上使用。LabVIEW 许可证允许您在其支持的任何操作系统上下载和使用 LabVIEW，但须遵守上述限制。

Measurement Studio

任何使用 MeasurementStudio 软件创建的应用程序，在其“设计时”环境中使用了 MeasurementStudio 控制，则不是授权应用。

MesurementLink

除非任何适用报价中另有规定或 NI 书面批准（作为有效 NI 产品的一部分），如果您只能访问 MeasurementLink 作为您购买的另一个 NI 产品的组成部分：

1.您将被限制使用 NI 驱动程序 API gRPC MeasurementLink；和

2.您将被限制使用您购买的 NI 产品之外的 MeasurementLink 组件。

LabVIEW 社区版和 LabVIEW NXG 社区版

如果您已经获得了 LabVIEW 社区版或者 LabVIEW NXG 社区版的许可，您可以将本软件仅用于个人，非商业，非工业目的。LabVIEW 社区版许可证可以由任何教育机构的在校学生用于任何目的，包括但不限于中小学、大学和学术机构（“教育机构”），目的包括教育、研究和个人项目，但仅限于在学生拥有的个人计算机上使用。学生在教育机构的学习结束后，不得将 LabVIEW 社区版（LabVIEW Community Edition）用于任何商业目的。您只能在 NI 向您提供的产品说明，其他相关文件，或者软件中指定的期限内使用本软件。本许可将自前述期限终止时届满。

软件许可不可被转化为基于计算机许可，并且该许可不可转让。

您可以传播或转让您使用本软件编写的应用程序，但前提是您遵守本协议中关于授权应用程序传播的条款，以及此类成果的传播仅用于非商业和非工业目的。

只有在仅用于非商业和非工业目的的情况下，您才可以传播使用本软件编写的源代码。

除了本许可提到的有限传播权以外，您在任何情况下都不能传播使用本软件编写的软件和源代码。

尽管本协议或源代码许可有相关条款规定，但只有在仅用于非商业和非工业目的的情况下，您才可以传播（源代码许可定义的）源代码，无论您是否对其进行了修改；您不可以传播从源代码中衍生出的目标代码。其他所有源代码许可规定的条款均适用于您。

使用本软件要求您创建 NI 用户账号并定期从软件程序中登录 NI 用户账号，以验证软件并允许您行使本协议下的权利。如果 NI 无法定期验证软件，则在 NI 验证许可之前，软件可能会在没有另外通知的情况下变为非活动状态。在激活和登录以及任何定期验证期间，有关您的 NI 用户账号，软件和您使用本软件的计算机的数据可能会被传输到 NI。此类被传输的任何个人数据将根据 NI 隐私声明（http://www.ni.com/pdf/legal/us/privacy.pdf），包括但不限于“软件激活”部分，以及您在设置 NI 用户账号时同意的国家特定隐私声明（如果适用）中所述的目的进行处理。

尽管本协议或源代码许可中有规定，在您的订阅许可终止后，您可使用社区版仅查看 VI 文件和使用 LabVIEW 创建的其他内容，用于除本条上述所列目的以外的其他目的。但应澄清的是，任何此类内容的创作、编辑或开发均应受到上述限制。

您应承担本软件运行结果和性能的所有风险。提供的软件 NI 无保修和赔偿义务。本软件不提供任何服务。本软件可能包含一定时间后停用软件和使软件无法使用的代码，并且该被停用或无法使用可能在无另行警告的情况下发生。在上述停用或无法使用的情况下，本协议即被视为终止。NI 可在任何时候自行决定终止许可。

学术专用单用户许可证和学术专用软件

作为“学术专用单用户许可证”或“学术专用软件”出售的任何 NI 软件只能由任何教育机构的在校学生、教育机构客户和/或任何教育机构的教授或研究人员用于任何教育机构的非商业教学和研究目的。

Multisim 教育版

您只能将本软件用于个人、非商业、非工业的教育目的，包括在学术机构中作为教学指导的一部分所需的教室或实验室工作。如果您是学术机构，可以使用该软件向学生提供非商业性的教育指导。 “学术机构”定义为国际教育分类法（ISCED）（2011）0-8 级的教育机构。

本软件不得用于任何商业或工业研究，包括但不限于接受政府或商业实体资助的研究。允许为促进学术机构或个人的教育目标而进行的研究，例如无资助的个人本科研究。

您可以传播或转让您使用本软件编写的应用程序，但前提您遵守本协议中关于授权应用程序的传播的条款，以及此类成果的传播仅用于非商业和非工业目，并禁止出于商业目的进行再次传播。

只有在仅用于非商业和非工业目的的情况下，您才可以传播使用本软件编写的源代码，并禁止出于商业目的进行再次传播。

除了本许可提到的有限传播权以外，您在任何情况下都不能传播使用本软件编写的软件和源代码。

尽管本协议或源代码许可有相关条款规定，但只有在仅用于非商业和非工业目的的情况下，您才可以传播（源代码许可定义的）源代码，无论您是否对其进行了修改；您不可以传播从源代码中衍生出的目标代码。其他所有源代码许可规定的条款均适用于您。

TestStand

如果您已获得基于计算机的 NI TestStand Development System 许可或 NI TestStand Custom Sequence Editor 许可，则您不能远程访问该软件。如果您已获得指定用户 NI TestStand Development System 许可或 NI TestStand Custom Sequence Editor 许可，则只有当时的指定用户才能远程访问软件。

如果您已获得 NI TestStand Development System 许可，为了构建和测试使用 TestStand 软件开发的代码，您可以在工作场所的另一台计算机上安装 TestStand 软件，并使用自动测试、自动验证、自动审核和自动构建流程的持续集成活动，以及从事和开展这些活动所需的任何步骤。在任何情况下，除调试持续集成活动的自动化功能外，您均不得在该额外的计算机上使用本软件进行开发。该额外的计算机是可供多个用户访问软件的网络设备，前提是每个用户必须拥有自己的 TestStand 许可，并且每个用户仅可将该额外计算机上的本软件用于本款允许的代码构建和测试目的。

SystemLink

如果许可软件是 SystemLink，**"用**户**"是指通**过登录凭证经由网页用户界面访问本软件，或通过 API **密**钥访问本软件的任何个人。就许可计数与合规而言，每一个唯一的网页用户界面登录账号及每一个唯一的 API **密**钥均应构成一个单独的用户，而不论其使用频率或使用时长。

为确定任何特定期间内的活跃用户数量，NI **采用**滚动三十（30）**天窗口期的方式**进行计算。在任一三十（30）**天期**间内，只要某用户的凭据或 API **密**钥曾被用于访问本软件，该用户即应被计为一名活跃用户。本软件不按具名身份追踪活跃用户；许可消耗量仅根据在滚动三十（30）**天窗口期内**访问过本软件的不同凭据或 API **密**钥的数量确定，而不归属于特定的具名个人。在任何该等三十（30）**天期**间内的活跃用户数量不得超过您已购买的用户许可数量。在当前滚动三十（30）**天窗口期内**处于活跃状态的用户身份（无论以登录凭证还是 API **密**钥定义）不得被重新分配、替代或替换为其他不同个人或系统，除非该用户身份已在整整一个滚动三十（30）**天期**间内未记录到任何活动；上述限制为临时性限制，一旦该用户身份在整整一个滚动三十（30）**天期**间内未记录到任何访问活动，该限制应自动失效。

您可在一（1）**台物理或虚**拟计算设备，或您自有的云托管环境（各称为一台"计算机"）**上安装和使用本**软件，用于管理或监控的连接硬件系统（"节点"）**数量不得超**过您获得许可的节点数量。多台物理计算设备各自托管本软件的一部分，但共同作为一（1）**个系**统运行的，应视为一台独立计算机。与运行本软件的计算机进行交互并从该计算机获取信息的多个系统，不应被视为在单独的计算设备上运行本软件。

"节点"**是指由本**软件管理或监控的任何物理或虚拟硬件系统，包括虚拟机、模拟设备和容器化系统。每个虚拟系统均应作为单独的节点获得许可。您不得将单个虚拟系统配置为代表一（1）**个以上的物理或虚**拟硬件系统发布数据，或作为其代理；每一该类硬件系统均须单独作为一个节点获得许可。

SystemLink **支持在本地**环境及客户自有的私有云环境中部署，并可在许可期限内通过向 NI 购买额外许可容量的方式扩展至更多节点或用户。在任何三十（30）**天期**间内，活跃用户或节点超出您已获许可数量的允许超额使用量，不得超过您已获许可的用户或节点数量（视情况而定）的百分之十（10%），**或您适用**报价中另行规定的其他超额使用阈值。任何超过前述允许超额使用阈值的使用，均将被本软件自动阻止。

NI **指定的**许可网页应用程序（具体见 NI **提供的文档**）应作为在任何特定时点确定活跃用户及节点数量的权威数据来源。您必须按照 NI **提供的文档**，**使用 NI 批准的批量**许可管理器（如 NI VLM）**或 NI 指定的基于云的**许可管理工具，以控制和监控最终用户及节点对本软件的访问。

就本软件提供的任何支持均应遵守 NI **向您提供的支持和**维护条款。

SystemLink 服务器许可证 (SLS)

如果许可软件是 SystemLink 服务器许可证，则允许您在一台物理或虚拟计算设备（每台设备视为一台“计算机”）上安装和使用 SystemLink 服务器许可证，指定用于管理和监控允许数量的连接硬件系统（“节点”）。为清楚起见，多台物理计算设备各自托管部分软件但共同作为一个系统运行，应视为一台单独的计算机。软件（但不包括由软件管理的节点）必须由购买许可的所在国家进行管制和管理，如果在欧盟

购买，则必须在欧盟范围内进行管理。节点的管理必须严格限于被许可人的内部使用。为避免疑义，与运行软件的计算机交互并从计算机获取信息的多个系统不应被视为在单独的计算设备上运行软件。

SystemLink 服务器许可证授权您管理或监控许可节点的数量。客户使用的节点数量及客户的用户数量可由 NI 通过以下方法定期审计：a. 客户应在每个日历季度结束后的两（2）周内，使用 NI 提供的工具生成一份使用情况报告，按类型列明客户的用户数量以及 SystemLink Server 软件每个实例的相关仪表板（各称“使用情况报告”），并予以填写和提交。填写完成的使用情况报告应通过电子邮件提交至 SWUsage.Reports@emerson.com。NI 可随时自行决定提供更新的使用情况报告生成工具，客户应及时部署该类工具，或允许 NI 代表客户进行部署。除非 NI 另有指示，客户不得向任何第三方披露或传输任何与 SystemLink Server 软件相关的使用情况报告或使用数据。客户确认，每日使用数据收集脚本可能因对 SystemLink Server 软件所做的更改或客户采取的操作而发生故障（“数据收集脚本故障”）。如果任何一方知悉数据收集脚本故障，则该方应不得无故迟延地通知另一方。客户和 NI 同意及时处理和解决根本问题，并在任何情况下于十（10）个日历日内恢复该功能，除非双方另有书面约定。如果因脚本故障导致任何使用数据存在缺口或缺失，客户应与 NI 合作，使用可用的系统记录或日志填补缺失的数据。如果数据无法完全恢复，NI 可根据先前的使用情况报告数据估算使用情况。如果客户未能遵守本协议规定的报告和/或审计义务，NI 可在提前三十（30）个日历日书面通知后暂停客户对 SystemLink Server 软件的访问。该等暂停应持续有效，直至客户向 NI 提供所需的使用情况报告为止，且不免除客户在暂停期间支付所有适用费用的义务。在每个年度期限届满前，NI 应确定客户的 SystemLink Server 年度实际使用量并进行调整（true up）计算。如果该上一年度的 SystemLink Server 年度实际使用量大于该年度 NI 已向客户开具发票的许可数量，NI 应就客户所使用的 SystemLink Server 年度实际使用量与该上一年度已向客户开具发票的许可数量之间的差额向客户开具发票。该类调整（true up）也应在期限届满后（就紧接的上一年度）进行。SystemLink Server 年度实际使用量是指在每一年度期间内客户的节点、测试人员和/或用户的平均数量。客户的节点、测试人员和/或用户的数量在每一年度期间的最后 26 周内每周测量一次，并将 26 周中每一周客户的节点、测试人员和/或用户的数量汇总后除以 26。

您必须使用 NI 批准的批量许可管理器（如 NI VLM）来控制和监控最终用户对软件的访问。此类 VLM 的使用应严格遵守 NI 提供的文档或第三方规范（如适用）。

就本软件提供的任何支持均应遵守 NI 向您提供的支持和维护条款。

Systemlink Enterprise (SLE)

如果许可软件是 SystemLink Enterprise，您可以在一台物理或虚拟计算设备或其自身的云托管环境（每台设备视为一台 “计算机”）上安装和使用许可软件，用于管理或监控的受管系统（“节点”）数量不超过您获得许可的数量。就本许可而言，多台物理计算设备各自托管部分许可软件，但这些计算设备共同作为一个系统运行，应视为一台独立计算机。就本许可而言，与运行许可软件的计算设备交互并从计算设备获取信息的多个系统不应被视为在单独的计算设备上运行许可软件。

客户使用的节点数量及客户的用户数量可由 NI 通过以下任一方式进行定期审计：a. 通过 Gainsight；或 b. 客户应在每个日历季度结束后的两（2）周内，使用 NI 提供的工具生成一份使用情况报告，按类型列明客户的用户数量以及 SystemLink Enterprise 软件每个实例的相关仪表板（各称“使用情况报告”），并予以填写和提交。填写完成的使用情况报告应通过电子邮件提交至 SWUsage.Reports@emerson.com。NI 可随时自行决定提供更新的使用情况报告生成工具，客户应及时部署该类工具，或允许 NI 代表客户进行部署。除非 NI 另有指示，客户不得向任何第三方披露或传输任何与 SystemLink Enterprise 软件相关的使用情况报告或使用数据。客户确认，每日使用数据收集脚本可能因对 SystemLink Enterprise 软件所做的更改或客户采取的操作而发生故障（“数据收集脚本故障”）。如果任何一方知悉数据收集脚本故障，则该方应不得无故迟延地通知另一方。客户和 NI 同意及时处理和解决根本问题，并在任何情况下于十（10）个日历日内恢复该功能，除非双方另有书面约定。如果因脚本故障导致任何使用数据存在缺口或缺失，

客户应与 NI 合作，使用可用的系统记录或日志填补缺失的数据。如果数据无法完全恢复，NI 可根据先前的使用情况报告数据估算使用情况。如果客户未能遵守本协议规定的报告和/或审计义务，NI 可在提前三十（30）个日历日书面通知后暂停客户对 SystemLink Enterprise 软件的访问。该等暂停应持续有效，直至客户向 NI 提供所需的使用情况报告为止，且不免除客户在暂停期间支付所有适用费用的义务。在每个年度期限届满之前，NI 应确定客户的 SystemLink Enterprise 年度实际使用量并进行调整（true up）计算。如果该上一年度的 SystemLink Enterprise 年度实际使用量大于该年度 NI 已向客户开具发票的许可数量，NI 应就客户所使用的 SystemLink Enterprise 年度实际使用量与该上一年度已向客户开具发票的许可数量之间的差额向客户开具发票。该类调整（true up）也应在期限届满后（就紧接的上一年度）进行。SystemLink Enterprise 年度实际使用量是指在每一年度期间内客户的节点、测试人员和/或用户的平均数量。客户的节点、测试人员和/或用户的数量在每一年度期间的最后 26 周内每周测量一次，并将 26 周中每一周客户的节点、测试人员和/或用户的数量汇总后除以 26。

就本软件提供的任何支持均应遵守 NI 向您提供的支持和维护条款。

附件 G–美国政府终端用户条款本附件 G 适用于 NI 向美国政府机构（“订购活动”）提供的软件或订阅服务，或订购活动构成终端用户的情形。根据《联邦采购条例》（简称“FAR”）第 12 节第 212(a)条，如果本协议中的任何部分违背联邦法律，应被视为被删除且对订购活动不可执行。如果本协议中的其他条款与本附件 G 中的条款发生冲突，应以附件 G 中的条款为准。

1. 商业项目采购。NI 软件属于《联邦采购条例》第 2 节第 101 条中定义的商业项目，并根据《联邦采购条例》第 12 节“商业项目采购”和/或国防部《联邦采购条例补编》（简称“DFARS”）第 227 节第 7202 条“商业计算机软件和商业计算机软件文档”中的适用条款向订购活动授予许可。订购活动的任何使用、修改、复制、发布、执行、展示或披露都只受本协议条款的约束，除非本协议条款明确允许均受禁止。

2. 同意遵守政府法律/同意接受司法管辖权。根据《1978 年合同纠纷法》（《美国法典》第 41 卷第 7101 至 7109 条）以及《联邦侵权赔偿法》（《美国法典》第 28 卷第 1346(b)条），本协议的效力、解释及执行力应受美国联邦法律管辖并据以解释，尤其是适用的诉讼时效。如果法律上未明文允许公平救济，本协议中提及公平救济的条款应被视为不适用于对订购活动的交付订单，应被视为已在有限的范围内进行必要的修订，以符合相关法律。订购机构不应被要求支付法律未明文允许的律师费或其他诉讼费用。

3. 订购活动赔偿。本协议中凡要求订购活动赔偿的条款，除非相关赔偿为法律或机构条例和程序所明文允许，均应被视为已在有限的范围内进行必要的修订，以符合《赤字削减法案》（《美国法典》第 31 卷第 1341 条以及第 41 卷第 11 条）。

4. NI 赔偿。如果本协议中有条款 (1) 与司法部在任何案件中代表订购活动的权利（《美国法典》第 28 卷第 516 条）相抵触，和/或 (2) 要求订购活动交出对诉讼和/或和解的单独控制权，该条款的这一部分应被视为被删除。

5. 续约。本协议中凡违反《赤字削减法案》（《美国法典》第 31 卷第 1341 条以及第 41 卷第 11 条）禁止自动续约的条款，均应被视为已在有限的范围内进行必要的修订，以符合《赤字削减法案》。

6. 未来的费用或罚金。本协议中凡要求订购活动事先同意支付超过交付订单价格的费用或罚金的条款，除非相关费用为《准时付款法》或《司法平等法》所特别允许，均应被视为对订购活动不可执行。

7. 争议解决和地点。本协议受《1978 年合同纠纷法》（经修订）（《美国法典》第 41 卷第 601 至 613 条）的约束。如果双方未能就因本协议导致或与之有关的任何公平调整请求、索赔、上诉或诉讼达成一致，应根据联邦采购条例第 52 节第 233 条第 1 款“争议”条款解决争议。